

1502515-41.2020.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2245108 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Réu:

RONALDO PEREIRA BRITO e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

31/08/2022

Controle nº 2020/001038

Aos 31 de agosto de 2022, no Fórum da Comarca de Campinas, sito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jardim Santana, Campinas - SP - cep 13088-653

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502515-41.2020.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2245108 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Réu:

RONALDO PEREIRA BRITO e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

31/08/2022

Controle nº 2020/001038

Aos 31 de agosto de 2022, no Fórum da Comarca de Campinas, sito na Av. Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, Jd. Santana, na cidade de Campinas, 2º andar, sala 224, na sala de audiências públicas do MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal, Dr. JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY, aí presente comigo Escrevente ao final assinado. Presente o(a) Dr(a). Adriana Vacare Tezine, DD. Promotor(a) de Justiça. Pelas 13:30h horas foi aberta a audiência nos autos do processo crime que a Justiça Pública move contra RONALDO PEREIRA BRITO e outro por infração ao Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia). Certifico e dou fé que diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do Fórum este ato está ocorrendo de modo virtual, conforme o Provimento CSM nº 2556/20, Comunicados SPPr nº 112/20, CG nº 317/20 e CG 284/20 e Resolução 329 de 30 de Julho de 2020. Certifico estarem ausentes os réus e presente a Drª Tatiana Elisa Marão Beraquet, Defensora Pública.

Iniciados os trabalhos, em apartado, através de gravação do Software Microsoft Teams, posteriormente importada para o Sistema SAJ, que acompanha o termo de audiência, com completo acesso às partes, às quais fica facultada também a obtenção de cópia dos respectivos arquivos, em conformidade com o que dispõe o artigo 405, § 1º, do CPP. Certifico que nesta audiência estava presente e foi ouvida a testemunha Guarda Municipal Valdir da Silva Tuckmantel. Certifico e dou fé que as testemunhas realizaram seus depoimentos separadamente, nos termos do item 8. do Comunicado CG nº 284/2020. Certifico, ainda, que as testemunhas apresentaram os seus documentos pessoais, com foto, conforme manual de audiências virtuais da SGP 6 e Art 12, II, da Resolução nº 329, de 30 de Julho de 2020. Pelo MM. Juiz foi dito que decretava a revelia dos réus e que dava por encerrada a instrução criminal, determinando que se passassem aos debates, uma vez que não há mais provas a serem produzidas. Certifico e dou fé que foram realizados debates orais, os quais foram importados a este termo. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Ronaldo Pereira Brito e Carlos de Souza Maciel estão sendo processados como incursos nas penas do artigo 33 da Lei 11343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto. Feito regularmente processado.

Decido.

Embora esteja provada a materialidade referente ao material apreendido, não há prova segura do tráfico. A quantidade de drogas apreendida com os réus foi pequena. Não foi notado, ainda, contato entre os réus anteriormente à abordagem de Ronaldo. Os depoimentos dos guardas municipais, por seu turno, são divergentes, já que a primeira testemunha não prestou depoimento seguro. Assim sendo, acolhe-se o pedido formulado pelo Ministério Público para desclassificação.

Considerando, ainda, as penas previstas para o artigo 28 da Lei 11343/06, em especial a referente à prestação de serviços à comunidade, e que os réus permaneceram presos por mais de 5 meses, julgo extinta a punibilidade dos réus em razão do integral cumprimento das penas.

Isso posto, julgo extinta a punibilidade dos réus." Certifico e dou fé que tornei pública a r. Sentença. Certifico e dou fé que, nos termos do Provimento CG nº 21/14 ("Art 1.194. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente, por meio de certificação digital") foi este termo assinado digitalmente e, por conta da realização do ato através de videoconferência, tornou-se impossível a assinatura física do presente. Lido e achado, conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ (CCB), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.